Estratégia Concursos

Aula 10

PRF (Policial) Passo de Legislação de Trânsito e Resoluções do CONTRAN

Autor:
Murilo Soares

09 de Abril de 2024

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Crimes de Trânsito.

Importância do assunto – Análise Estatística 1
Aposta estratégica 2
Questões objetivas estratégicas 2
Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 12
Questionário de revisão e aperfeiçoamento 15
Lista de questões objetivas estratégicas 21

IMPORTÂNCIA DO ASSUNTO – ANÁLISE ESTATÍSTICA

Para classificamos os assuntos em relação à importância, teremos como parâmetro a seguinte tabela:

% de Cobrança	Importância do Assunto
Até 1,9%	**Baixa a Mediana**
De 2% a 4,9%	**Média**
De 5% a 9,9%	**Alta**
10% ou mais	**Muito Alta**

Para a banca **CESPE/CEBRASPE**, o tópico "***Crimes de Trânsito***" possui **importância muito alta** já que foi cobrado em **46** questões, ou seja, em aproximadamente **13,14%** das **350** questões analisadas.

Utilizando uma tabela, temos o seguinte cenário:

TÓPICO	IMPORTÂNCIA	NÚMERO (E %) DE QUESTÕES QUE COBRARAM O TÓPICO
Crimes de Trânsito	Muito alta	**46 (13,14%)**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

APOSTA ESTRATÉGICA

Dentro dos assuntos objeto deste relatório, acreditamos que os principais pontos relacionados aos Crimes de Trânsito, para fins de cobrança em provas, são:

1) **A quais crimes não se aplica o disposto na Lei nº 9.099/1995;**
2) **Em que circunstâncias a suspensão penal do direito de dirigir são aplicadas;**
3) **Qual o prazo da suspensão penal do direito de dirigir ou da proibição, também penal, do direito de se obter a PPD ou CNH para veículo automotor;**
4) **Quais os crimes de trânsito previstos no CTB;**
5) **As circunstâncias agravantes e as que aumentam as penas nos crimes de trânsito;**
6) **A (s) forma (s) de constatação da embriaguez ao volante;**
7) **Se a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta cumulativamente com outras penalidades;**
8) **O que é a multa reparatória prevista no CTB;**
9) **Se o pagamento da multa reparatória, no processo penal, ilide a reparação civil; e**
10) **Qual a condição imposta para que o condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito de que resulte vítima, não seja preso em flagrante nem seja exigida fiança.**

QUESTÕES OBJETIVAS ESTRATÉGICAS

1) CESPE - Delegado de Polícia (PC MA)/2018

Assinale a opção correta a respeito dos crimes de trânsito.

a) A condução de veículo automotor em via pública por motorista com a habilitação suspensa configurará crime apenas se a situação gerar perigo de dano.

b) Para a constatação do crime de embriaguez ao volante, é imprescindível a realização de prova por teste de bafômetro ou etilômetro.

c) A lesão corporal culposa cometida na direção de veículo automotor por condutor sob a influência de álcool dispensa a representação do ofendido.

d) A suspensão da habilitação, aplicada cumulativamente na sentença condenatória por homicídio culposo na direção de veículo automotor, deve ter o mesmo prazo da pena de prisão.

e) É causa de aumento de pena a utilização de veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento.

A: errada. Não é preciso que a situação gere perigo concreto de dano para que essa conduta seja considerada crime, trata-se de um crime de perigo abstrato, conforme extraímos do art. 307 do CTB:

> *Art. 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Penas - detenção, de seis meses a um ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição.

B: errada. Para a constatação do crime de embriaguez ao volante, não é imprescindível (ou seja, não é necessária) a realização de prova por teste de bafômetro ou etilômetro, uma vez que é possível a constatação mediante outros métodos, consoante o art. 306, § 2º, do CTB:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

(...)

§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, ***exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova****.*

C: certa. Vejamos, primeiro, o que estabelece o art. 88 da Lei nº 9.099/1995:

Art. 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas.

Por outro lado, o art. 291, § 1º, inciso I, do CTB estabelece que esse dispositivo (que exige a representação do ofendido) não se aplica no caso de lesão corporal culposa cometida na direção de veículo automotor por condutor sob a influência de álcool:

Art. 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este Capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que couber. Parágrafo único. Aplicam-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa, de embriaguez ao volante, e de participação em competição não autorizada o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

§ 1º Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, ***exceto*** *se o agente estiver:*

I - ***sob a influência de álcool*** *ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência;*

D: errada. A pena de prisão e a suspensão da habilitação não necessariamente devem ter o mesmo prazo. Aliás, é bastante amplo o prazo para suspensão da habilitação, conforme o art. 293 do CTB:

Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.

E: errada. A utilização de veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento não é uma causa de aumento de pena, mas sim uma agravante, nos termos do art. 298, inciso VI, do CTB:

Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:

(...)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

VI - utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante;

GABARITO: "C".

2) CESPE - Perito Criminal Federal/Área 12/2018

Dois motoristas, Pedro e José, foram levados à central de flagrantes da polícia civil após terem sido parados em uma blitz no trânsito. Segundo a polícia civil, Pedro, de trinta e dois anos de idade, foi submetido ao teste do bafômetro, durante a blitz, e o resultado mostrou 0,68 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Ele pagou fiança e deverá responder em liberdade por crime de trânsito. Conforme os policiais, José, de vinte e dois anos de idade, se recusou a submeter-se ao teste do bafômetro, mas o médico legista do Instituto Médico Legal (IML) que o examinou comprovou alteração da capacidade psicomotora em razão do consumo de substância psicoativa que determina dependência. José também pagou fiança para ser liberado.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A conduta de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância psicoativa que não seja bebida alcóolica não está prevista como crime no Código de Trânsito Brasileiro.

Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância psicoativa que não seja bebida alcóolica também é crime, conforme o art. 306 do CTB:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

GABARITO: errado.

3) CESPE - Perito Criminal Federal/Área 12/2018

Dois motoristas, Pedro e José, foram levados à central de flagrantes da polícia civil após terem sido parados em uma blitz no trânsito. Segundo a polícia civil, Pedro, de trinta e dois anos de idade, foi submetido ao teste do bafômetro, durante a blitz, e o resultado mostrou 0,68 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Ele pagou fiança e deverá responder em liberdade por crime de trânsito. Conforme os policiais, José, de vinte e dois anos de idade, se recusou a submeter-se ao teste do bafômetro, mas o médico legista do Instituto Médico Legal (IML) que o examinou comprovou alteração da capacidade psicomotora em razão do consumo de substância psicoativa que determina dependência. José também pagou fiança para ser liberado.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

José cometeu infração administrativa, mas não crime, ao se recusar a fazer o teste do bafômetro.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A mera recusa em fazer o teste do bafômetro não é um crime, sendo uma infração administrativa, conforme o art. 165-A do CTB:

> *Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:*
>
> *Infração - gravíssima;*
>
> *Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;*
>
> *Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270.*
>
> *Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses.*

GABARITO: certo.

4) CESPE - Delegado de Polícia Civil (PC SE)/2018

A polícia civil de determinado município deflagrou operação a fim de investigar a exploração ilícita de jogo do bicho, promovida pelos denominados banqueiros. Constatou-se que os chamados recolhedores usavam motocicletas para coletar apostas em municípios vizinhos. Identificadas as motocicletas usadas, o Ministério Público estadual requereu a busca e apreensão dos veículos, o que foi deferido pelo juízo competente. Intimado, Antônio, dono de uma das motocicletas e recolhedor de apostas, compareceu à delegacia, ocasião em que firmou compromisso de posterior comparecimento ao juízo criminal e entregou o veículo, após lavratura do competente termo circunstanciado. Na audiência preliminar, o representante do Ministério Público apresentou proposta de transação penal a Antônio: pagamento de dez cestas básicas a uma instituição de caridade. A proposta foi aceita e devidamente homologada pelo juízo. Comprovado o cumprimento da proposta, foi proferida sentença extintiva da punibilidade de Antônio. Na mesma sentença, o magistrado acolheu manifestação do Ministério Público e decretou o confisco da motocicleta de Antônio.

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item a seguir, considerando os institutos inerentes à Lei n.º 9.099/1995 e o entendimento dos tribunais superiores acerca da matéria.

O confisco da motocicleta foi legítimo, como efeito penal decorrente da natureza do delito praticado: Antônio utilizava o veículo como instrumento do crime.

Primeiro que a conduta narrada no enunciado, relacionada à exploração ilícita de jogo do bicho, não é crime, é uma contravenção penal; ademais, na transação penal em que houve extinção da punibilidade de Antônio não houve pactuação a respeito do mencionado confisco. Assim, é ilegítimo o confisco da motocicleta. Nesse sentido é o entendimento do STF:

> *Ementa: CONSTITUCIONAL E PENAL. TRANSAÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. POSTERIOR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE CONFISCO DO BEM APREENDIDO COM BASE NO ART. 91, II, DO CÓDIGO PENAL. AFRONTA À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL CARACTERIZADA. 1. Tese: os efeitos*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

jurídicos previstos no art. 91 do Código Penal são decorrentes de sentença penal condenatória. Tal não se verifica, portanto, quando há transação penal (art. 76 da Lei 9.099/95), cuja sentença tem natureza homologatória, sem qualquer juízo sobre a responsabilidade criminal do aceitante. As consequências da homologação da transação são aquelas estipuladas de modo consensual no termo de acordo. 2. Solução do caso: ***tendo havido transação penal e sendo extinta a punibilidade, ante o cumprimento das cláusulas nela estabelecidas, é ilegítimo o ato judicial que decreta o confisco do bem (motocicleta) que teria sido utilizado na prática delituosa. O confisco constituiria efeito penal muito mais gravoso ao aceitante do que os encargos que assumiu na transação penal celebrada*** *(fornecimento de cinco cestas de alimentos). 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 795.567, Relator: Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09/09/2015).*

GABARITO: errado.

5) CESPE - Analista Judiciário (TRE MT)/Judiciária/2015 - ADAPTADA

Com base no disposto na legislação penal especial, assinale a opção correta.

Conforme entendimento do STJ, tendo sido o motorista, com base no previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), condenado por homicídio culposo por ter matado alguém ao conduzir imprudentemente, no exercício de sua profissão ou atividade, veículo de transporte de passageiros, aplica-se causa de aumento de pena prevista no CTB, independentemente de ele estar efetivamente transportando passageiros no momento do delito.

Para o STJ, o fato de o motorista profissional estar transportando, ou não, passageiros no momento do delito de homicídio culposo ocorrido em razão da condução imprudente é irrelevante para a incidência da causa de aumento de pena prevista no CTB:

DIREITO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO COMETIDO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. Para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 302, parágrafo único, IV, do CTB, é irrelevante que o agente esteja transportando passageiros no momento do homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor. Isso porque, conforme precedente do STJ, é suficiente que o agente, no exercício de sua profissão ou atividade, esteja conduzindo veículo de transporte de passageiros. Precedente citado: REsp 1.358.214-RS, Quinta Turma, DJe 15/4/2013. AgRg no REsp 1.255.562-RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 4/2/2014.

GABARITO: certo.

6) CESPE - Analista Judiciário (TJDFT)/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015

No que se refere aos crimes previstos na legislação de trânsito e na legislação antidrogas, julgue o próximo item.

Para a caracterização do delito de embriaguez ao volante, é necessária a demonstração do efetivo perigo de dano ao bem jurídico protegido pela norma, no caso, a incolumidade do trânsito, não bastando, para tanto, a mera constatação de concentração de álcool por litro de sangue do condutor do veículo acima do limite legal permitido.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O crime de embriaguez ao volante é um crime de perigo abstrato, independe da demonstração do efetivo perigo de dano ao bem jurídico protegido pela norma. Esse crime está previsto no art. 306 do CTB:

> *Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:*
>
> *Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.*

GABARITO: errado.

7) CESPE - Analista Legislativo (CAM DEP)/Área XIII/Consultor Legislativo/2014

Com relação à atividade do motorista profissional, ao cometimento de infração de trânsito por condutor habilitado em país estrangeiro e ao crime de trânsito advindo da conduta de dirigir sob a influência de álcool, julgue o próximo item.

Considere a seguinte situação hipotética.

Lauro foi autuado pelo cometimento de infração de trânsito, por dirigir sob a influência de álcool, tendo sido punido com multa e suspensão do direito de dirigir por doze meses. Além disso, foram-lhe impostas as medidas administrativas de recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo. Na oportunidade, a infração foi comprovada mediante a constatação, por agente da autoridade de trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, nos termos da legislação pertinente. Ato contínuo, mediante a concordância do infrator, foi colhida amostra para a realização de exame de sangue que, ao seu final, apresentou resultado tipificador do cometimento de crime de trânsito.

Nessa situação hipotética, se Lauro for punido com detenção pela prática de crime de trânsito, tal punição elidirá tanto as punições quanto as medidas administrativas relacionadas à infração de trânsito.

As esferas (administrativa, penal e civil) são independentes, logo, pode haver punição em todas elas. Lembrando que “elidir” é sinônimo de “eliminar”, “afastar”, “suprimir”.

GABARITO: errado.

8) CESPE - Analista Judiciário (TJDFT)/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013

A respeito do inquérito policial e da ação penal, julgue o item seguinte.

Se o teste em etilômetro (teste do bafômetro) for realizado voluntariamente, sem qualquer irregularidade, não haverá violação do princípio do *nemo tenetur se detegere* (direito de não produzir prova contra si mesmo), ainda que o policial não tenha feito advertência ao examinado sobre o direito de se recusar a realizar ao exame.

Afirmação correta, conforme o entendimento do STF no seguinte julgado:

> *1. A jurisprudência desta egrégia Corte já se posicionou no sentido de que, **se o teste em etilômetro ("teste do bafômetro") for realizado voluntariamente, sem qualquer irregularidade, não há violação do princípio do nemo tenetur se detegere (direito de não produzir prova contra si mesmo), ainda que o policial não tenha***

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

feito advertência ao examinado sobre o direito de recusar ao exame. *Só haverá nulidade se houver efetivo prejuízo ao acusado A "nulidade por deficiência na defesa só deve ser declarada se comprovado o efetivo prejuízo." (HC 121994, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgamento em 14.10.2014, DJe de 21.11.2014)*

GABARITO: certo.

9) CESPE - Escrivão de Polícia (PC DF)/2013

Com relação a abuso de autoridade (Lei n.º 4.898/1965) e Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/1997 e alterações), julgue o item a seguir.

Caso um cidadão esteja com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e, ainda assim, conduza veículo automotor, tal conduta caracterizará crime de trânsito se ocorrer em via pública, mas será atípica, se ocorrer fora de via pública, como um condomínio fechado, por exemplo.

Na redação antiga do art. 306 do CTB é que havia restrição à via pública, para configuração do crime de "embriaguez ao volante":

Art. 306. Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

A redação atual do art. 306 do CTB não possui essa restrição:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Assim, se essa conduta ocorrer fora de via pública, ainda assim estaremos diante de um crime.

GABARITO: errado.

10) CESPE - Analista Judiciário (TJ AC)/Judiciária/2012

Acerca das leis penais extravagantes, julgue o item subsecutivo, de acordo com o magistério doutrinário e jurisprudencial dominantes.

Considere que Paulo tenha sido condenado, pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, à pena privativa de liberdade de quatro anos de detenção e à suspensão da habilitação para dirigir por igual período.

Nessa situação, Paulo poderá cumprir, ao mesmo tempo, as duas penas, ou seja, a privativa de liberdade em estabelecimento prisional e a restritiva de direito consistente na suspensão do direito de dirigir.

O cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir, nessa hipótese, só será iniciado a partir do término do recolhimento ao estabelecimento prisional, consoante o art. 293, § 2º, do CTB:

Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

(...)

§ 2º A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional.

GABARITO: errado.

11) CESPE - Escrivão de Polícia (PC AL)/2012

Em relação aos crimes de trânsito, previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), julgue o item a seguir.

Constitui infração penal o simples fato de trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escola, hospitais e estações de embarque e desembarque de passageiros, em qualquer dia ou horário.

Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escola, hospitais e estações de embarque e desembarque de passageiros, em qualquer dia ou horário, é uma infração de trânsito (infração administrativa), não sendo prevista como infração penal no CTB:

Art. 220. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito:

(...)

XIV - nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros ou onde haja intensa movimentação de pedestres:

Infração - gravíssima;

Penalidade – multa.

GABARITO: errado.

12) CESPE - Escrivão de Polícia (PC AL)/2012

Em relação aos crimes de trânsito, previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), julgue o item a seguir.

A simples fuga do condutor do veículo do local do acidente, com vistas a se esquivar da responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, é considerada infração penal.

Afirmação correta. Essa conduta é tipificada como crime no CTB:

Art. 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

GABARITO: certo.

13) CESPE - Escrivão de Polícia (PC AL)/2012

Em relação aos crimes de trânsito, previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), julgue o item a seguir.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Em se tratando dos crimes de homicídio culposo ou de lesões corporais culposas praticados sobre faixa de trânsito temporária ou permanente destinada à travessia de pedestres, incide na aplicação da pena, tanto a agravante como a causa de aumento de pena.

Se a circunstância (no caso, cometimento do crime sobre faixa de trânsito temporária ou permanente destinada à travessia de pedestres) constituir elemento do tipo pena, como no caso, essa circunstância não pode ser considerada como causa agravante ou de aumento de pena, sob pena de configuração de *bis in idem*, sabidamente vedado no ordenamento jurídico nacional vigente.

GABARITO: errado.

14) CESPE - Técnico do Ministério Público da União/Apoio Especializado/Transportes/2010

Com relação a infrações e crimes de trânsito, julgue o item a seguir, de acordo com o CTB.

Pratica crime em espécie o condutor que se recusa a entregar à autoridade de trânsito ou a seus agentes, mediante recibo, os documentos exigidos por lei, para averiguação de sua autenticidade.

Essa conduta configura apenas infração administrativa (infração de trânsito), conforme o CTB:

Art. 238. Recusar-se a entregar à autoridade de trânsito ou a seus agentes, mediante recibo, os documentos de habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e outros exigidos por lei, para averiguação de sua autenticidade:

- *Infração - gravíssima;*

  Penalidade - multa e apreensão do veículo;

  Medida administrativa - remoção do veículo.

GABARITO: errado.

15) CESPE - Policial Rodoviário Federal/2008

De acordo com o CTB, assinale a opção correta acerca das ações penais por crimes cometidos na direção de veículos automotores.

a) Em nenhuma hipótese se admite a aplicação aos crimes de trânsito de disposições previstas na lei que dispõe sobre os juizados especiais criminais.

b) A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta como penalidade principal, mas sempre de forma isolada, sendo vedada a aplicação cumulativa com outras penalidades.

c) A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de dois anos.

d) Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em 24 horas, a permissão para dirigir ou a CNH.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se ele prestar pronto e integral socorro àquela.

A: errada. O CTB admite a possibilidade de aplicação de disposições previstas na legislação dos juizados especiais criminais nos casos de crimes de trânsito. Nesse sentido é o art. 291, § 1º, da Lei nº 9.503/1997:

Art. 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este Capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que couber.

§ 1o Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, exceto se o agente estiver:

I - sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência;

II - participando, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente;

III - transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km/h (cinqüenta quilômetros por hora).

(...)

B: errada. A penalidade de suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta cumulativamente com outras penalidades, nos termos do art. 292 do CTB:

Art. 292. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades.

C: errada. A duração dessa penalidade não é necessariamente de 2 anos, podendo ser de 2 meses a 5 anos, nos termos do art. 293 do CTB:

Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.

D: errada. O prazo para entregar a PPD ou a CNH, no caso, é de 48 horas, de acordo com o art. 293, § 1º, do CTB:

Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.

§ 1º Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

E: certa. Essa é a literalidade do art. 301 do CTB:

Art. 301. Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela.

GABARITO: "E".

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A parte do CTB relativa aos **crimes de trânsito** é uma das mais cobradas pela banca CESPE/CEBRASPE, no tocante à nossa disciplina, em termos gerais – está no "**TOP 4**".

Assim, torna-se **indispensável** a leitura dos artigos 291 a 312-A da Lei nº 9.503/1997.

Considerando-se a incidência da matéria nos concursos recentes, foram cobradas **46 questões**, o que corresponde a aproximadamente **13,14%** das **350** questões analisadas, conforme mencionado neste relatório.

Para a prova do nosso concurso, deve ser destacado o seguinte:

Os dispositivos que são cobrados com maior frequência são os **artigos 291, 293 e 306 do CTB**, transcritos a seguir:

Art. 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este Capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que couber.

§ 1º Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, exceto se o agente estiver:

I - sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência;

II - participando, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente;

III - transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km/h (cinqüenta quilômetros por hora)

§ 2º Nas hipóteses previstas no § 1º deste artigo, deverá ser instaurado inquérito policial para a investigação da infração penal.

§ 3º (VETADO)

§ 4º O juiz fixará a pena-base segundo as diretrizes previstas no art. 59 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), dando especial atenção à culpabilidade do agente e às circunstâncias e consequências do crime.

Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.

§ 1º Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

§ 2º A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

§ 3º O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.

O candidato deve saber, pelo menos, o conteúdo relacionado aos seguintes aspectos:

1) **O que é o princípio da estabilidade previsto no CTB;**
2) **A quais crimes não se aplica o disposto na Lei nº 9.099/1995;**
3) **Em que circunstâncias a suspensão penal do direito de dirigir são aplicadas;**
4) **Qual o prazo da suspensão penal do direito de dirigir ou da proibição, também penal, do direito de se obter a PPD ou CNH para veículo automotor;**
5) **Quais são as condições para o condutor voltar a dirigir, se houve suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação, no caso de processo penal;**
6) **Em que momento é iniciado o efetivo cumprimento da suspensão penal do direito de dirigir ou obter habilitação;**
7) **Quando a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor é iniciada, se o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional;**
8) **Qual o prazo para o condenado entregar à autoridade judiciária a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação;**
9) **Quais os crimes de trânsito previstos no CTB;**
10) **As circunstâncias agravantes e as que aumentam as penas nos crimes de trânsito;**
11) **A (s) forma (s) de constatação da embriaguez ao volante;**
12) **Se a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta cumulativamente com outras penalidades;**
13) **O que é a multa reparatória prevista no CTB;**
14) **Se o pagamento da multa reparatória, no processo penal, ilide a reparação civil; e**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

15) Qual a condição imposta para que o condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito de que resulte vítima, não seja preso em flagrante nem seja exigida fiança.

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

***** Questionário - somente perguntas *****

1) O que diz o princípio da especialidade previsto no CTB, aplicável aos crimes de trânsito?

2) A Lei nº 9.099/1995 não se aplica a quais crimes previstos no CTB?

3) Em que circunstâncias a suspensão penal do direito de dirigir são aplicadas?

4) Qual o prazo da suspensão penal do direito de dirigir ou da proibição, também penal, do direito de se obter a PPD ou CNH para veículo automotor?

5) Quais são as condições para o condutor voltar a dirigir, se houve suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação, no caso de processo penal?

6) É preciso o trânsito em julgado do processo penal, para efetivo cumprimento da suspensão penal do direito de dirigir ou obter habilitação?

7) Quando a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor é iniciada, se o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional?

8) Qual o prazo para o condenado entregar à autoridade judiciária a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação?

9) Em relação aos crimes de trânsito, quais são as circunstâncias agravantes?

10) Em relação aos crimes de trânsito, quais são as circunstâncias que majoram a pena?

11) Quais são os outros crimes de trânsito previstos no CTB, além de lesão corporal culposa e homicídio culposo?

12) A constatação de embriaguez ao volante depende exclusivamente do "bafômetro" (etilômetro)?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

13) A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta cumulativamente com outras penalidades?

14) O que é a multa reparatória prevista no CTB?

15) O pagamento da multa reparatória, no processo penal, ilide a reparação civil?

16) Qual a condição imposta para que o condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito de que resulte vítima, não seja preso em flagrante nem seja exigida fiança?

Sabendo responder às questões acima, o candidato certamente estará bem preparado para a resolução das provas de legislação de trânsito, em relação aos tópicos objeto deste relatório.

***** Questionário – perguntas com respostas *****

1) O que diz o princípio da especialidade previsto no CTB, aplicável aos crimes de trânsito?
Conforme o princípio da especialidade, aos crimes cometidos na direção de veículos automotores previstos no CTB são aplicáveis as disposições da Lei nº 9.503/1997 ou, se o CTB for omisso, as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, aplicando-se no que couber, a Lei nº 9.099/1995 (infrações de menor potencial ofensivo).

2) A Lei nº 9.099/1995 não se aplica a quais crimes previstos no CTB?
A Lei nº 9.099/1995 aplica-se àqueles crimes cuja pena máxima não for superior a 2 anos – excluem-se, assim, o **homicídio culposo**, a **embriaguez ao volante** e o crime de **racha.**

3) Em que circunstâncias a suspensão <u>penal</u> do direito de dirigir são aplicadas?
Quando há prática de alguns crimes de trânsito (homicídio ou lesão corporal culposa, embriaguez ao volante, violação de suspensão do direito de dirigir e racha) ou reincidência no cometimento de crimes de trânsito.

4) Qual o prazo da suspensão <u>penal</u> do direito de dirigir ou da proibição, também penal, do direito de se obter a PPD ou CNH para veículo automotor?
De 2 meses a 5 anos, exceto no caso de violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, em que há nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição.

5) Quais são as condições para o condutor voltar a dirigir, se houve suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação, no caso de processo <u>penal</u>?
Fazer curso de reciclagem + todos os exames necessários à primeira habilitação.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

6) É preciso o trânsito em julgado do processo penal, para efetivo cumprimento da suspensão penal do direito de dirigir ou obter habilitação?
Em regra, sim. Exceção: no caso do condutor preso em flagrante na prática dos crimes de **receptação**, **descaminho** ou **contrabando**, poderá o juiz, em **qualquer** fase da **investigação** ou da **ação penal**, se houver necessidade para a garantia da **ordem pública**, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção.
Cabe recurso em sentido estrito da decisão que: a) decretar a suspensão; decretar a medida cautelar; ou c) indeferir o requerimento do Ministério Público. Esse recurso **NÃO** possui efeito suspensivo (não suspende a execução da medida) - apenas devolutivo ("devolve" ao Tribunal a discussão, decidida anteriormente pelo juízo de 1º grau).

7) Quando a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor é iniciada, se o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional?
Após a saída do sentenciado do estabelecimento prisional.

8) Qual o prazo para o condenado entregar à autoridade judiciária a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação?
48 horas após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

9) Em relação aos crimes de trânsito, quais são as circunstâncias agravantes?
As circunstâncias agravantes genéricas são:
1. provocar dano potencial para 2 ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros;
2. usar o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas;
3. não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;
4. possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação de categoria diferente da do veículo;
5. quando a profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga;
6. usar o veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante;
7. cometer a infração sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres.

10) Em relação aos crimes de trânsito, quais são as circunstâncias que majoram a pena?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

No **homicídio culposo** e na **lesão corporal culposa** a pena é aumentada de 1/3 à metade se o agente:

a) não possuir PPD ou CNH;
b) praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;
c) deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente;
d) no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.

Se o condutor estiver sob a **influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência**:

a) no caso de **homicídio culposo**, a pena, que inicialmente era de detenção, de 2 a 4 anos (além de suspensão ou proibição de se obter a PPD ou CNH) passa a ser de reclusão de 5 a 8 anos.
b) no caso de **lesão corporal culposa**, a pena, que inicialmente era de detenção, de 6 meses a 2 anos (além de suspensão ou proibição de se obter a PPD ou CNH) passa a ser de reclusão de 2 a 5 anos, se do crime resultar lesão corporal de natureza **grave** ou **gravíssima**.

No crime de **racha**, se resultar lesão corporal de natureza **grave**, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade (inicialmente de detenção de **6 meses a 3 anos**) é de **reclusão**, de **3 a 6 anos**, sem prejuízo das outras penas previstas no CTB (multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor).
Se o resultado for **morte**, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade (inicialmente de detenção de 6 meses a 3 anos) é de **reclusão**, de **5 a 10 anos**, sem prejuízo das outras penas previstas no CTB (multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor).

11) Quais são os outros crimes de trânsito previstos no CTB, além de lesão corporal culposa e homicídio culposo?
Omissão de socorro (*Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública*);
Fuga (*Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída*);

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Embriaguez ao volante (*Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência*);
Violação da suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento no CTB;
Racha (*Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada*);
Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano;
Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança;
Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano;
Fraude processual / ao inquérito (*Inovar artificiosamente, em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito, ou juiz, ainda que não iniciados, quando da inovação, o procedimento preparatório, o inquérito ou o processo aos quais se refere*).

12) A constatação de embriaguez ao volante depende exclusivamente do "bafômetro" (etilômetro)?
Não. Essa constatação pode ser feita por **teste de alcoolemia** ou **toxicológico**, **exame clínico**, **perícia**, **vídeo**, **prova testemunhal** ou **outros meios de prova em direito admitidos**, observado o direito à **contraprova**.

13) A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta cumulativamente com outras penalidades?
Sim, pode haver cumulação com outras penalidades administrativas ou cíveis, ou pode ser imposta essa penalidade de forma isolada.

14) O que é a multa reparatória prevista no CTB?
Uma penalidade consistente no pagamento, mediante depósito judicial (na conta do juízo) em favor da vítima ou de seus sucessores, de um valor – não superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo - que visa a reparação de prejuízo material decorrente do resultado do crime de trânsito.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

15) O pagamento da multa reparatória, no processo penal, ilide a reparação civil?
Não, esse valor pago na esfera penal pode ser descontado no processo civil, mas não há encerramento da discussão a respeito do valor da indenização civil. O que ocorre na esfera penal é uma "antecipação", ao menos parcial, de tal reparação.

16) Qual a condição imposta para que o condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito de que resulte vítima, não seja preso em flagrante nem seja exigida fiança?
A prestação de pronto e integral socorro à vítima. Claro que há exceções, como no caso em que a incolumidade física do condutor estiver ameaçada pela multidão.

Chegamos ao final deste relatório, pessoal!

Abraços e ótimos estudos!

Murilo Soares

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

LISTA DE QUESTÕES OBJETIVAS ESTRATÉGICAS

1) CESPE - Delegado de Polícia (PC MA)/2018

Assinale a opção correta a respeito dos crimes de trânsito.

a) A condução de veículo automotor em via pública por motorista com a habilitação suspensa configurará crime apenas se a situação gerar perigo de dano.

b) Para a constatação do crime de embriaguez ao volante, é imprescindível a realização de prova por teste de bafômetro ou etilômetro.

c) A lesão corporal culposa cometida na direção de veículo automotor por condutor sob a influência de álcool dispensa a representação do ofendido.

d) A suspensão da habilitação, aplicada cumulativamente na sentença condenatória por homicídio culposo na direção de veículo automotor, deve ter o mesmo prazo da pena de prisão.

e) É causa de aumento de pena a utilização de veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento.

2) CESPE - Perito Criminal Federal/Área 12/2018

Dois motoristas, Pedro e José, foram levados à central de flagrantes da polícia civil após terem sido parados em uma blitz no trânsito. Segundo a polícia civil, Pedro, de trinta e dois anos de idade, foi submetido ao teste do bafômetro, durante a blitz, e o resultado mostrou 0,68 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Ele pagou fiança e deverá responder em liberdade por crime de trânsito. Conforme os policiais, José, de vinte e dois anos de idade, se recusou a submeter-se ao teste do bafômetro, mas o médico legista do Instituto Médico Legal (IML) que o examinou comprovou alteração da capacidade psicomotora em razão do consumo de substância psicoativa que determina dependência. José também pagou fiança para ser liberado.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A conduta de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância psicoativa que não seja bebida alcóolica não está prevista como crime no Código de Trânsito Brasileiro.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3) CESPE - Perito Criminal Federal/Área 12/2018

Dois motoristas, Pedro e José, foram levados à central de flagrantes da polícia civil após terem sido parados em uma blitz no trânsito. Segundo a polícia civil, Pedro, de trinta e dois anos de idade, foi submetido ao teste do bafômetro, durante a blitz, e o resultado mostrou 0,68 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Ele pagou fiança e deverá responder em liberdade por crime de trânsito. Conforme os policiais, José, de vinte e dois anos de idade, se recusou a submeter-se ao teste do bafômetro, mas o médico legista do Instituto Médico Legal (IML) que o examinou comprovou alteração da capacidade psicomotora em razão do consumo de substância psicoativa que determina dependência. José também pagou fiança para ser liberado.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

José cometeu infração administrativa, mas não crime, ao se recusar a fazer o teste do bafômetro.

4) CESPE - Delegado de Polícia Civil (PC SE)/2018

A polícia civil de determinado município deflagrou operação a fim de investigar a exploração ilícita de jogo do bicho, promovida pelos denominados banqueiros. Constatou-se que os chamados recolhedores usavam motocicletas para coletar apostas em municípios vizinhos. Identificadas as motocicletas usadas, o Ministério Público estadual requereu a busca e apreensão dos veículos, o que foi deferido pelo juízo competente. Intimado, Antônio, dono de uma das motocicletas e recolhedor de apostas, compareceu à delegacia, ocasião em que firmou compromisso de posterior comparecimento ao juízo criminal e entregou o veículo, após lavratura do competente termo circunstanciado. Na audiência preliminar, o representante do Ministério Público apresentou proposta de transação penal a Antônio: pagamento de dez cestas básicas a uma instituição de caridade. A proposta foi aceita e devidamente homologada pelo juízo. Comprovado o cumprimento da proposta, foi proferida sentença extintiva da punibilidade de Antônio. Na mesma sentença, o magistrado acolheu manifestação do Ministério Público e decretou o confisco da motocicleta de Antônio.

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item a seguir, considerando os institutos inerentes à Lei n.º 9.099/1995 e o entendimento dos tribunais superiores acerca da matéria.

O confisco da motocicleta foi legítimo, como efeito penal decorrente da natureza do delito praticado: Antônio utilizava o veículo como instrumento do crime.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5) CESPE - Analista Judiciário (TRE MT)/Judiciária/2015 - ADAPTADA

Com base no disposto na legislação penal especial, assinale a opção correta.

Conforme entendimento do STJ, tendo sido o motorista, com base no previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), condenado por homicídio culposo por ter matado alguém ao conduzir imprudentemente, no exercício de sua profissão ou atividade, veículo de transporte de passageiros, aplica-se causa de aumento de pena prevista no CTB, independentemente de ele estar efetivamente transportando passageiros no momento do delito.

6) CESPE - Analista Judiciário (TJDFT)/Judiciária/"Sem Especialidade"/2015

No que se refere aos crimes previstos na legislação de trânsito e na legislação antidrogas, julgue o próximo item.

Para a caracterização do delito de embriaguez ao volante, é necessária a demonstração do efetivo perigo de dano ao bem jurídico protegido pela norma, no caso, a incolumidade do trânsito, não bastando, para tanto, a mera constatação de concentração de álcool por litro de sangue do condutor do veículo acima do limite legal permitido.

7) CESPE - Analista Legislativo (CAM DEP)/Área XIII/Consultor Legislativo/2014

Com relação à atividade do motorista profissional, ao cometimento de infração de trânsito por condutor habilitado em país estrangeiro e ao crime de trânsito advindo da conduta de dirigir sob a influência de álcool, julgue o próximo item.

Considere a seguinte situação hipotética.

Lauro foi autuado pelo cometimento de infração de trânsito, por dirigir sob a influência de álcool, tendo sido punido com multa e suspensão do direito de dirigir por doze meses. Além disso, foram-lhe impostas as medidas administrativas de recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo. Na oportunidade, a infração foi comprovada mediante a constatação, por agente da autoridade de trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, nos termos da legislação pertinente. Ato contínuo, mediante a concordância do infrator, foi colhida amostra para a realização de exame de sangue que, ao seu final, apresentou resultado tipificador do cometimento de crime de trânsito.

Nessa situação hipotética, se Lauro for punido com detenção pela prática de crime de trânsito, tal punição elidirá tanto as punições quanto as medidas administrativas relacionadas à infração de trânsito.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

8) CESPE - Analista Judiciário (TJDFT)/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013

A respeito do inquérito policial e da ação penal, julgue o item seguinte.

Se o teste em etilômetro (teste do bafômetro) for realizado voluntariamente, sem qualquer irregularidade, não haverá violação do princípio do *nemo tenetur se detegere* (direito de não produzir prova contra si mesmo), ainda que o policial não tenha feito advertência ao examinado sobre o direito de se recusar a realizar ao exame.

9) CESPE - Escrivão de Polícia (PC DF)/2013

Com relação a abuso de autoridade (Lei n.º 4.898/1965) e Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/1997 e alterações), julgue o item a seguir.

Caso um cidadão esteja com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e, ainda assim, conduza veículo automotor, tal conduta caracterizará crime de trânsito se ocorrer em via pública, mas será atípica, se ocorrer fora de via pública, como um condomínio fechado, por exemplo.

10) CESPE - Analista Judiciário (TJ AC)/Judiciária/2012

Acerca das leis penais extravagantes, julgue o item subsecutivo, de acordo com o magistério doutrinário e jurisprudencial dominantes.

Considere que Paulo tenha sido condenado, pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, à pena privativa de liberdade de quatro anos de detenção e à suspensão da habilitação para dirigir por igual período.

Nessa situação, Paulo poderá cumprir, ao mesmo tempo, as duas penas, ou seja, a privativa de liberdade em estabelecimento prisional e a restritiva de direito consistente na suspensão do direito de dirigir.

11) CESPE - Escrivão de Polícia (PC AL)/2012

Em relação aos crimes de trânsito, previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), julgue o item a seguir.

Constitui infração penal o simples fato de trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escola, hospitais e estações de embarque e desembarque de passageiros, em qualquer dia ou horário.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

12) CESPE - Escrivão de Polícia (PC AL)/2012

Em relação aos crimes de trânsito, previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), julgue o item a seguir.

A simples fuga do condutor do veículo do local do acidente, com vistas a se esquivar da responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, é considerada infração penal.

13) CESPE - Escrivão de Polícia (PC AL)/2012

Em relação aos crimes de trânsito, previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), julgue o item a seguir.

Em se tratando dos crimes de homicídio culposo ou de lesões corporais culposas praticados sobre faixa de trânsito temporária ou permanente destinada à travessia de pedestres, incide na aplicação da pena, tanto a agravante como a causa de aumento de pena.

14) CESPE - Técnico do Ministério Público da União/Apoio Especializado/Transportes/2010

Com relação a infrações e crimes de trânsito, julgue o item a seguir, de acordo com o CTB.

Pratica crime em espécie o condutor que se recusa a entregar à autoridade de trânsito ou a seus agentes, mediante recibo, os documentos exigidos por lei, para averiguação de sua autenticidade.

15) CESPE - Policial Rodoviário Federal/2008

De acordo com o CTB, assinale a opção correta acerca das ações penais por crimes cometidos na direção de veículos automotores.

a) Em nenhuma hipótese se admite a aplicação aos crimes de trânsito de disposições previstas na lei que dispõe sobre os juizados especiais criminais.

b) A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta como penalidade principal, mas sempre de forma isolada, sendo vedada a aplicação cumulativa com outras penalidades.

c) A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de dois anos.

d) Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em 24 horas, a permissão para dirigir ou a CNH.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se ele prestar pronto e integral socorro àquela.

GABARITO		
1. C	2. errado	3. certo
4. errado	5. certo	6. errado
7. errado	8. certo	9. errado
10. errado	11. errado	12. certo
13. errado	14. errado	15. E

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.